副　本

令和６年（ワ）第１８４７号　損害賠償請求事件（国賠）

原告　越川雅史

被告　村越祐民、市川市

第５準備書面

令和７年１１月２５日

千葉地方裁判所民事第３部合議４係　御中

原告訴訟代理人弁護士　　荒　木　謙　人

第１　原告の主張（被告村越に対して）

１　被告村越によるTwitter（現X）上での投稿に関する主張の整理

第４準備書面において、被告市川市に対する請求原因を整理したため、被告村越に対する請求原因の記載内容についても、同じ形式で整理する。

（１）具体的内容

被告村越は、令和４年４月２日、自らのTwitter（現X）上において、「@Koshikawaspirit越川議員による長年に渡る市職員への悪質なパワハラは議会多数派によるもみ消しで調査すら行われていません。」との投稿を行っている（以下「本件投稿」という。）（甲１９：被告村越によるTwitter（現X）上での投稿）。そして、本書面作成時点においても、本件投稿は削除されていない。

（２）摘示される事実

本件投稿によって、原告は長年に渡って市川市職員に対して悪質なパワハラ行為を行っているという事実が摘示される。

（3）名誉毀損となる理由

本件投稿が公開されると、原告が、長年に渡って市川市職員に対して悪質なパワハラ行為を行う人物であると一般に認識されるのであるから、原告が市川市議会において市川市民の民意を反映する存在として信頼に値する人物であるという市川市議会議員としての社会的評価が低下する。

以上

（別紙）令和６年（ワ）第１８４７号

番号	発言者	日時	発言等の内容	摘示される事実	名誉毀損となる理由	証拠
1	被告村越	2022年4月2日	越川議員による長年に渡る市職員への悪質なパワハラは議会多数派によるもみ消しで調査すら行われていません。	原告が、長年に渡って市川市職員に対して悪質なパワハラ行為を行っていたこと	原告が、長年に渡って市川市職員に対して悪質なパワハラ行為を行う人物であると一般に認識されることで、原告が市川市議会において市川市民の民意を反映する存在として信頼に値する人物であるという市川市議会議員としての社会的評価が低下した。	甲１９

（別紙）令和６年（ワ）第１８４７号

番号	発言者	日時	発言等の内容	摘示される事実	名誉毀損となる理由	証拠
1	被告市川市	2021年8月30日	越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて精神的な苦痛を受け、退職した職員も見られる状態にあります。	原告によるパワーハラスメントにより、精神的な苦痛を受け、退職した市川市職員がいること	原告が、精神的な苦痛を受け退職する職員が出るほどのパワハラ行為を行う人物であると一般に認識されることで、原告が市川市議会において市川市民の民意を反映する存在として信頼に値する人物であるという市川市議会議員としての社会的評価が低下した。	甲６
2	被告市川市	同年９月２日	越川市議によるパワーハラスメントの主な内容 当事者の中には、退職した職員や病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員もおります。	原告によるパワーハラスメントにより、退職した職員や病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している市川市職員がいること	原告が、退職する職員や病気休暇を取得する職員、不眠や高血圧などの薬を服用する職員が出るほどのパワハラ行為を行う人物であると一般に認識されることで、原告が市川市議会において市川市民の民意を反映する存在として信頼に値する人物であるという市川市議会議員としての社会的評価が低下した。	甲７
3	被告村越	同年１２月９日	越川雅史市川市議会議員の職員に対するパワーハラスメント事案…は、個人の尊厳と人格を不当に侵害し、業務の円滑な遂行に悪影響を及ぼす	原告によるパワーハラスメントにより、精神的な苦痛を受け、退職した職員や病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している市川市職員がいること	原告が、精神的な苦痛を受け退職する職員や病気休暇を取得する職員、不眠や高血圧などの薬を服用する職員が出るほどのパワハラ行為を行う人物であると一般に認識されることで、原告が市川市議会において市川市民の民意を反映する存在として信頼に値する人物であるという市川市議会議員としての社会的評価が低下した。	甲２８
4	被告村越	同年１２月１４日	越川雅史市川市議会議員の職員に対するパワーハラスメント事案につきましては、個人の尊厳と人格を不当に侵害し、業務の円滑な遂行に悪影響を及ぼす	原告によるパワーハラスメントにより、精神的な苦痛を受け、退職した職員や病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している市川市職員がいること	原告が、精神的な苦痛を受け退職する職員や病気休暇を取得する職員、不眠や高血圧などの薬を服用する職員が出るほどのパワハラ行為を行う人物であると一般に認識されることで、原告が市川市議会において市川市民の民意を反映する存在として信頼に値する人物であるという市川市議会議員としての社会的評価が低下した。	甲１７
番号	発言者	日時	発言等の内容	意見・論評の内容	名誉毀損となる理由	
5	訴外松井	同年９月１３日	９月７日の越川議員の代表質問…の発言は、職員に恐怖を与える脅迫発言ととられてもおかしくない 意を決してパワハラ被害を訴えた職員、本人が特定されてしまうことを厭わず実名で被害を訴えた大津副市長においては、いわば２次被害に遭っている	９月７日の原告の代表質問における発言は、市川市職員に恐怖を与える脅迫発言ととられてもおかしくない発言であって、意を決してパワハラ被害を訴えた職員、本人が特定されてしまうことを厭わず実名で被害を訴えた訴外大津においては、いわば２次被害に遭っていると考えられること	原告の代表質問における発言は、議会における通常の発言に過ぎないものであるにもかかわらず、生命・身体等に対する害悪を加えることを告知する発言と同等の悪質なものであり、市川市職員や訴外大津に対する２次被害を与えるものであると指摘しているのであって、単純なる意見ないし論評としての域を明らかに逸脱した原告に対する人身攻撃であり、社会通念上許される限度を超える侮辱行為である。	甲２５

6	訴外松井	同年９月１３日	越川議員は「最後に、私はですね、まだ任期があと１年以上残っています。議員辞職勧告を受けても頑として応じない可能性だって否定できません。あなたが次の選挙に立候補しなければ、私だけ、ここに残ることになるかもしれません。それで職員は安心できるんでしょうか」といった発言がございます。これは紛れもないパワハラ、あるいは脅迫、恫喝じゃないですか。 越川雅史議員であります（「加害者、加害議員とは誰を指すのでしょうか」という質問に対して） ７日の日にああやって職員を恫喝して	原告による「最後に、私はですね、まだ任期があと１年以上残っています。議員辞職勧告を受けても頑として応じない可能性だって否定できません。あなたが次の選挙に立候補しなければ、私だけ、ここに残ることになるかもしれません。それで職員は安心できるんでしょうか」という発言は、紛れもないパワハラ、あるいは脅迫、恫喝と評価できるものであって、原告は市川市職員を恫喝する加害者、加害職員であること	原告の発言は、議会における通常の発言に過ぎないものであるにもかかわらず、かかる発言はパワハラ行為、生命・身体等に対する害悪を加えることを告知する発言、恫喝行為に該当するものであって、刑事責任を負うべき加害者であると指摘するものであるから、単純なる意見ないし論評としての域を明らかに逸脱した原告に対する人身攻撃であり、社会通念上許される限度を超える侮辱行為である。	甲２６
7	訴外荒木	同年９月１３日	9月7日の越川議員の一般質問形式による市長に対する質問の中での職員に対する脅迫めいた発言や、同じく両副市長への脅迫めいた質問、これに対してパワハラ事案を具体的に公表した両副市長の答弁を伺った限り、これは軽視できない、こうした言動こそがパワハラに当たる	9月7日における原告の一般質問形式による市長に対する質問の中での職員に対する発言、両副市長への質問が脅迫めいたものと評価でき、こうした言動こそがパワハラに当たること	原告の発言は、議会における通常の発言に過ぎないものであるにもかかわらず、職員や両副市長に対して、生命・身体等に対する害悪を加えることを告知する発言であり、パワハラ行為にあたると指摘するものであるから、単純なる意見ないし論評としての域を明らかに逸脱した原告に対する人身攻撃であり、社会通念上許される限度を超える侮辱行為である。	甲１４